

УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утвердившего
должностной регламент)

(подпись) (_____
(инициалы, фамилия)
"__" ____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

главного специалиста-эксперта Отдела по надзору за предприятиями
химического комплекса и транспортированием опасных веществ
(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) главный специалист-эксперт Отдела по надзору за предприятиями химического комплекса и транспортированием опасных веществ Управления общепромышленного надзора Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору относится к старшей группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 08-3-4-051.

2. Область профессиональной служебной деятельности главного специалиста-эксперта: обеспечение национальной безопасности и укрепление государственной границы, регулирование промышленности и энергетики.

3. Вид профессиональной служебной деятельности главного специалиста-эксперта: Регулирование в сфере промышленной безопасности предприятий химического и оборонно-промышленного комплекса, транспортирования опасных веществ, Регулирование в сфере противодействия терроризму.

4. Назначение на должность и освобождение от должности главного специалиста-эксперта осуществляется Руководителем.

5. Главный специалист-эксперт непосредственно подчиняется Начальнику отдела.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

6. Для замещения должности главного специалиста-эксперта устанавливаются следующие квалификационные требования:

6.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим специальностям, направлениям подготовки: холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, боеприпасы и взрыватели, химическая технология, техносферная безопасность, специальные системы

жизнеобеспечения, проектирование технологических машин и комплексов, фундаментальная и прикладная химия, почвоведение, менеджмент, государственное и муниципальное управление, химия, юриспруденция.

6.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

6.3. Наличие базовых знаний:

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) знание основ Конституции Российской Федерации;

3) знание основ Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации";

4) знание основ Федерального Закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации";

5) знание основ Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

6) знания в области информационно-коммуникационных технологий.

6.4. Наличие профессиональных знаний:

6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

1) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 325 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»;

6) Постановление Правительства РФ от 4 мая 2008 г. N 333 "О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму" (с изменениями и дополнениями);

7) Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок" (с изменениями и дополнениями);

8) Постановление Правительства РФ от 10 июня 2013 № 492 "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности";

9) постановление Правительства Российской Федерации от 04 июля 2012 г. № 682 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы

промышленной безопасности»;

10) Федеральный закон от 4.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

11) Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму»;

12) Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

6.4.2. Иные профессиональные знания:

1) общие требования промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов по видам деятельности;

2) порядок организации соответствующих контрольно-надзорных мероприятий и оформления результатов контрольно-надзорной деятельности;

3) порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.

6.5. Наличие функциональных знаний:

1) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан;

2) порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения административного регламента;

3) права заявителей при получении государственных услуг;

4) принципы, методы, технологий и механизмы организации контроля (надзора);

5) процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения;

6) система взаимодействия в рамках внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота;

7) система взаимодействия в рамках внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота;

8) виды, назначение и технологии организации проверочных процедур;

9) понятие единого реестра проверок, процедура его формирования;

10) ограничения при проведении проверочных мероприятий;

11) основание проведения и особенности внеплановых проверок.

6.6. Наличие базовых умений:

1) умение мыслить системно;

2) умение планировать и рационально использовать рабочее время, и достигать результата;

3) коммуникативные умения;

4) умение управлять изменениями.

6.7. Наличие профессиональных умений:

1) рассматривать заявительных документов соискателя лицензии на предмет соблюдения лицензионных требований;

2) анализировать и рассматривать результаты нарушений федеральных норм и правил в области опасных производственных объектов химического комплекса и опасных производственных объектов (участков) транспортирования опасных веществ;

3) проводить расследования и анализ причин аварий, несчастных случаев и оформлять результаты расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах;

4) подготавливать и рассматривать материалы дел об административных правонарушениях и применять меры административного воздействия;

5) организовывать и проводить плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и оформлять результаты контрольно-надзорной деятельности;

6) анализировать и прогнозировать риски аварий на опасных производственных объектах и связанных с такими авариями угроз;

7) анализировать и рассматривать нарушения требований в области промышленной безопасности объектов химического комплекса и транспортированием опасных веществ.

6.8. Наличие функциональных умений:

1) подготовка аналитических, информационных и других материалов;

2) подготовка плановых и внеплановых документарных (камеральных) проверок;

3) проведение плановых и внеплановых выездных проверок;

4) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других распорядительных документов;

5) аттестация, прием квалификационных экзаменов;

6) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;

7) прием, учет, обработка и регистрации корреспонденции, комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, составление номенклатурных дел;

8) анализирования деятельности Ростехнадзора по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

9) обеспечении мер по предотвращению проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц (для всех ОПО), а также в обеспечении охраны и контрольно-пропускного режима на объектах I класса (за исключением ОПО и ГТС, безопасность которых обеспечивается в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ).

III. Должностные обязанности, права и ответственность

7. Основные права и обязанности главного специалиста-эксперта, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел по надзору за предприятиями химического комплекса и транспортированием опасных веществ, главный специалист-эксперт обязан:

1) В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»:

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение;

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

соблюдать служебный распорядок;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи;

сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;

сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести

к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

соблюдать общие принципы служебного поведения гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, № 33, ст. 3196; 2009, № 29, ст. 3658) (далее - Указ Президента № 885).;

2) рассматривать жалобы в Государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной)

деятельности»;

3) участие в аттестационных комиссиях и рабочих группах Ростехнадзора;

4) участие в рассмотрении материалов на получение и переоформление лицензий, подготовка проектов решений и приказов;

5) учет и контроль документооборота по профилю поднадзорных отделу объектов и производств;

6) участие в анализе состояния промышленной безопасности поднадзорных объектов, в разработке мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности и качества работы инспекторского состава территориальных органов Ростехнадзора, в подготовке разъяснительных писем в территориальные органы Ростехнадзора и в поднадзорные организации;

7) участие в подготовке решений, предложений, отчетных материалов для руководства отдела и управления;

8) участие в обобщении и анализе материалов территориальных органов Ростехнадзора о состоянии промышленной безопасности;

9) учет, внесение и контроль информации ФГИС ЕРП, ЕРКНМ, КСИ Ростехнадзора;

10) участие в документарных и выездных проверках деятельности территориальных органов Ростехнадзора;

11) участие в рассмотрении обращений и заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

12) участие в контроле сроков исполнения выданных предписаний по результатам плановых, внеплановых выездных проверок в отношении поднадзорных организаций, подготовка отчетных документов.

9. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей главный специалист-эксперт имеет право:

1) В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее № 79-ФЗ) на:

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков

оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом

получение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного органа

доступ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений

доступ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации

ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов, и материалов

защиту сведений о гражданском служащем

должностной рост на конкурсной основе

профессиональное развитие в порядке, установленном Федеральным законом № 79-ФЗ и другими федеральными законами

членство в профессиональном союзе

рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ и другими Федеральными законами

проведение по его заявлению служебной проверки

защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалования в суд их нарушения

медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 79-ФЗ и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации

государственную защиту своих жизни и здоровья жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества

государственное пенсионное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, приказами Ростехнадзора и служебным контрактом..

10. Главный специалист-эксперт осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями Начальника отдела.

11. Главный специалист-эксперт за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, несоблюдение ограничений и запретов, требований к служебному поведению может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий

вправе или обязан самостоятельно принимать
управленческие и иные решения

12. При исполнении служебных обязанностей главный специалист-эксперт вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) организации подготовки и согласования основных официальных документов Ростехнадзора: инструкции, протоколы, извещения, заключения, докладные записки, справки, обзоры, сводки, доклады, предложения, пояснительные записки, списки, перечни, правила (участие в подготовке), тезисы.

13. При исполнении служебных обязанностей главный специалист-эксперт обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) по результатам рассмотрения писем, служебных записок, заявлений, инструкций, протоколов, извещений, заключений, справок, списков, обзоров, списков, перечней, правил, тезисов, докладных записок формирование предложений по решениям вопросов.

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов
нормативных правовых актов и (или) проектов
управленческих и иных решений

14. Главный специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

- 1) административных регламентов;
- 2) методических рекомендаций;
- 3) приказов Ростехнадзора;
- 4) нормативных правовых документов.

15. Главный специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

- 1) методических рекомендаций;
- 2) административных регламентов;
- 3) приказов Ростехнадзора.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений

16. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений главным специалистом-экспертом определяются в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, Правилами делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

VII. Порядок служебного взаимодействия

17. Взаимодействие главного специалиста-эксперта с гражданскими служащими Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", и требований к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям

18. Главный специалист-эксперт не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

19. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главного специалиста-эксперта оценивается по следующим показателям:

1) отсутствию нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе

качеству выполненной работы: подготовка документов в соответствии с установленными требованиями, полное и логичное изложение материала, юридически грамотное составление документов, отсутствие стилистических и грамматических ошибок

количеству возвратов на доработку ранее подготовленных документов

количеству повторных обращений по рассматриваемым вопросам

наличию у гражданского служащего поощрений за безупречную и эффективную службу

оценке профессиональных, организаторских и личностных качеств

гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной деятельности и с учетом его аттестации, сдачи квалификационного экзамена или иных показателей

своевременности и оперативности выполнения поручений, рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, соотношению количества своевременно выполненных к общему количеству индивидуальных поручений

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты

творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий

способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям, самостоятельности выполнения служебных обязанностей

отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие) гражданского служащего

осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений

с учетом должностных обязанностей могут быть указаны иные показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и роспись в ознакомлении	Дата и номер приказа о назначении на должность	Дата и номер приказа об освобождении от должности